



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 29/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GUIDI PAOLO, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice

in data 29/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 09/02/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501ID2561 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1893/2024 depositato il 02/12/2024

Richieste delle parti:

come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso

Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9501ID02561/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza, notificato il 12.12.2023, con il quale è stato accertato, per l'anno d'imposta 2017, un maggior reddito di capitale pari ad € 36.360,00, con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni.

L'avviso di accertamento trae origine da una segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale di Pavia a seguito di una indagine condotta, per l'anno d'imposta 2017, nei confronti della società Società_1, di cui il ricorrente era socio al 30%. A seguito dell'attività istruttoria, l'Ufficio controlli – D.P. di Pavia emetteva, a carico della predetta Società, l'avviso di accertamento n. T9V03D800789/2023, accertando un reddito di € 151.168,77, interamente derivante dalla mancata contabilizzazione di ricavi ex art. 85 del T.U.I.R per € 208.461,00. Per conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – D.P. Monza e Brianza ha provveduto ad emettere l'atto qui impugnato contestando in capo al ricorrente maggiori redditi societari non dichiarati.

Precisa il ricorrente che sono stati emessi, dalla D.P. di Pavia, ulteriori avvisi di accertamento in capo agli altri soci della medesima Società.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimo per i seguenti motivi:

1) inesistenza del maggior reddito societario asseritamente considerato quale utile distribuito ai soci. Parte ricorrente chiede, in questa fase, di sospendere il presente processo, avendo la società Società_1 presentato ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Pavia (RGR n. 74/2024). Parte ricorrente ritiene che la Società sia stata perfettamente in grado di dimostrare le anomalie sollevate dalla D.P. di Pavia, evidenziando che se nessun maggior reddito è imputabile alla Società, nessuna asserita distribuzione di utili potrà mai essere avvenuta in capo ai soci;

2) violazione art.7, co. 5-bis, D. Lgs. 546/92 e art.42 del D.P.R. n. 600/73 per assenza di motivazione e prova. Nel caso concreto l'Ufficio, che ne aveva l'onere, non ha fornito alcuna prova sull'avvenuta distribuzione di dividendi da parte della Società, nonché dell'avvenuta percezione di dividendi in capo ai soci per i quali viene richiesta la tassazione.

Parte ricorrente fornisce alcune precisazioni nel caso ricadesse la prova contraria su quest'ultimo. Innanzitutto, il ricorrente evidenzia come l'Ufficio erroneamente abbia quantificato gli utili asseritamente distribuiti. Inoltre, la società ha chiuso il 2017 (primo anno di esercizio) con una perdita civilistica pari a € 57.292,00. Se si considerassero i ricavi accertati, pari a € 208.460,77, si otterrebbe un reddito civilistico ante imposte di € 151.168,77, corrispondente proprio al reddito riportato a tassazione nell'avviso di accertamento. Il ricorrente ricostruisce, quindi, i calcoli relativi a quello che avrebbe potuto essere considerato come reddito distribuibile e al dividendo che sarebbe stato percepito e tassato, precisando che, comunque, non è stato realizzato alcun maggiore utile e tanto meno esso è stato distribuito ai soci.

Parte ricorrente eccepisce ulteriormente:

1) la violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost. e violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

2) infondatezza della pretesa erariale circa le sanzioni irrogate;

3) infondatezza della pretesa erariale circa l'imposta, gli interessi e le sanzioni applicate alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla

proposizione del presente ricorso.

Controdeduzioni dell'Ufficio

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni, chiedendo di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese di giudizio per i seguenti motivi:

- sulla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, l'Ufficio si rimette a quanto questa Corte di Giustizia Tributaria vorrà disporre, rilevando che l'avviso di accertamento è diretta conseguenza dell'avviso di accertamento societario in ordine al quale ad oggi pende il giudizio dinanzi ai giudici tributari di primo grado di Pavia;
- sulla eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento n. T9501ID02561/2023, per assenza di motivazione e prova, l'Ufficio insiste in ordine alla piena legittimità e fondatezza giuridica dell'atto impugnato;
- sulla presunta infondatezza della pretesa e prova contraria e sulla presunta illegittimità dell'accertamento per violazione della riserva di legge e violazione del principio di capacità contributiva, l'Ufficio ribadisce la correttezza di quanto accertato;
- circa l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e l'eccepita mancanza di motivazione a sostegno dell'applicabilità delle stesse, l'Ufficio replica a tale eccezione sostenendo che essa appare palesemente infondata e pretestuosa alla luce delle pronunce della Suprema Corte sul punto (l'Ordinanza n. 20733/2019 e Cass. n. 11610 del 2021).

Il 20 maggio 2024, il ricorrente ha richiesto il rinvio dell'udienza del 24 maggio 2024 di almeno 60 giorni, spiegando che:

1. Ha avuto colloqui con l'Agenzia delle Entrate di Pavia per una possibile definizione conciliativa della controversia riguardante la società Società_1, che potrebbe influire anche su questa causa;
2. Ha presentato una istanza di rinvio all'ufficio competente per valutare una proposta conciliativa dell'Agenzia delle Entrate.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2024, la Corte accoglieva l'istanza di rinvio proposta dal ricorrente, disponendo il differimento della discussione all'udienza del 29.11.2024.

Con memorie del 7 novembre 2024, il ricorrente informa che è stato concluso il processo presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia relativo alla società Società_1, allegando la sentenza n. 288/2024, che ha accolto tutti i ricorsi riuniti e condannato l'Ufficio alle spese di lite. Pertanto, il ricorrente chiede l'accoglimento del suo ricorso, anche in considerazione dell'annullamento dell'atto di accertamento societario che era alla base della presente controversia, con condanna alle spese, diritti e onorari.

Alla pubblica udienza del 29.11.2024, sono comparsi i rappresentanti delle parti in collegamento da remoto, i quali discutono la causa riportandosi, sostanzialmente, alle proprie difese. In particolare, parte ricorrente si riporta alla propria memoria del 7.11.2024 e l'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso e, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa della definitività del contenzioso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dell'attento esame e della valutazione delle emergenze processuali, questa Corte osserva quanto segue.

Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza ha imputato maggiori redditi societari non dichiarati per la partecipazione nella misura del 30% alla Società_1, società a ristretta base proprietaria.

Tale atto - diretta conseguenza dell'avviso di accertamento societario -, è stato impugnato con ricorso innanzi a questa Corte chiedendone l'annullamento per i motivi come sopra analiticamente esposti in fatto.

In via preliminare, va analizzata la richiesta di accoglimento del ricorso avanzata da parte ricorrente con la memoria del 7.11.2024, attraverso la quale si evidenzia e si documenta che si è concluso il processo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia, relativo alla società Società_1. La predetta Corte di Pavia, con sentenza n. 288/2024, emessa in data 17/09/2024, depositata il 04/10/2024, ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell'accertamento societario presupposto e condannato l'Ufficio alle spese di lite.

Orbene, osserva questa Corte, l'accertamento nei confronti della società, che costituisce il presupposto che legittima la presunzione di attribuzione ai soci dell'utile extracontabile accertato, è stato annullato dal giudice tributario, e tale giudizio, che ha accertato l'insussistenza di utili extracontabili della medesima società, esclude, in conseguenza, la presunzione di maggior utile per il socio. Ragion per cui anche l'atto di accertamento in questa sede opposto, in quanto diretta conseguenza dell'accertamento emesso nei confronti della società, deve essere annullato.

La pregiudizialità e decisività della esposta considerazione esonera la Corte dall'esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti.

Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'atto impugnato.

Circa le spese, si ritiene, stante la complessità delle questioni trattate, che esse vadano compensate tra le parti.

P.Q.M.

“La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate”. Il giudice Il Presidente dr Vittorio Dell'atti dr Paolo Guidi